

עמ:

עין משפט גר מצוה

לח א מיי פ"ח מהלכות
עירובין הלכה י' סמג
עשין א טו"ש"ע א"ח ס'
שם סעף ט'
ל ב מיי שם הלכה כ'
וטו"ש"ע שם סעף י'
ל ג מיי שם הלכה ח'
וטו"ש"ע שם סעף ט'
לח ד מיי פ"ח מהל'
שבת הלכה ז סמג
עשין א טו"ש"ע א"ח ס'
רע"א סעף יג'
לח ה ו מיי פ"ח מהל'
שבת הלכה יד סמג
לחין סה טו"ש"ע א"ח ס'
שם סעף יח וס' של
סעף ו:

רב ניסים גאון

ויש בה עוד דברים
שלענין דירורין הבאין
בשבת. לא צריכא לר'
עקיבא דאמר תחומין
דאורייתא. כבר פירשנה
למעלה עיקר דברי ר'
עקיב' במסכ' סוטה.

רבינו חננאל

מדקתני הוא אסור וחבירו
מותר ש"מ דקסבר אין
מבטלין וחזרוין ומבטלין.
וכן אתה אומר בניב
של תבן שבין שני
בתחומי שבת. פשיטא לא
צריכא לר' עקיבא דאמר
תחומין דאורייתא. מתני'
כיצד משתתפין במבוי
וכו'. אמר רבה חבית
של שיתופי מבוי צריך
להגביהה מן הקרקע טפח.
והמקדש אם טעם מלא
לוגמיו יצא, ואם לאו
לא יצא. הני תרי מייל
סבי דפומבדיתא אמרו.
שמואל אמר אף עושין
מדורה לחיה בשבת, סבור
מינה לחיה אין לחולה
לא. אמר שמואל הקיף דם
ונצטנן עושין לו מדורה.
אפי' בתקופת תמוז כו'.
איוז היא אשירה אמר רב
כל בכומרין שומרין אותה

רב פחות מג' בלבד רמי. ולא ציי אע"ג דבעלמא מהני לבד
כזי האי גוונא כדאשכחן לעיל (דף טו:). גבי חצלים הכא לא
חשיב ליה דהא מחילות שאין מניעות נמי לא מחשבי להו הכא:
שמע מינה דירורין הבאין בשבת אסורין. יש דירורין הבאין בשבת
שאסורין כגון ישראל וגר
שארין (ס) בדירה אחת ומת גר מצעד
יוס כדאמר בפרק הדר (לעיל דף ע:).
והכא דירורין הבאין בשבת על ידי
נפילת מחילה שבין שתי חצירות
איירי (ע) דנפילי ביה רב ושמואל
ומיבעיא ליה לרב אשעיא בפרק
כל גגות (לקמן דף נג:).

ואיבעית אימא לעולם תרתי.

פי' בקונטרס ולענין
היתר חצירו בחדא סגי מיהו לדידיה
צני למיעבד הרחקה דלא לימי
לטלטולי והוא הדין דסבירה ליה
להאי תנא בכל מצטלין רשות דלריך
לנעול וקפת תימה צאנשי חצר ששכח
אחד מהן ולא עירב היאך יכנס ואלא
אם לא דרך חצר אם לריך לנעילת
דלת ושמה י"ל דצני נעילת דלת
וצנעה שילטוך להיכנס ולנאח יפתח
וינעול אחר כך וקפת נראה דווקא
הכא לריך נעילת דלת שעד עתה
הורגלו ללטול כלל שום עירוב שהיה
תבן מפסיק ואיכא למיחש כדאמר
כיון דש ציה אחי ללטולוי אכל
צאנשי חצר ששכח אחד מהן ולא
עירב ולא הורגל ללטול צאותה חצר
אלא על ידי עירוב או ציטול רשות
הלך לא צני נעילת דלת ונראה
דהכא נמי לא צנו לנעילת דלת אלא
בשבת ראשונה שאחר המיעוט כיון
בכל עירוב וכל ציטול רשות אכל
לשבת אחרת לא יטריכו עוד לנעול
דאין סברא שעד לעולם יהא לריך
נעילה ולא נשוי אותה לשאר ציטול
בשציל שהיה שם מחילה מפסקת
פעם אחת ולעיל בפרק הדר (דף
סח) דאמר להו רבא פנו לי מאני מצי
גברי לצי נגי (ע) ופ"י שם הקונטרס
דפינה כליו שלא יבוא להוציא משם

סנ צנעה ומשאו. ולקמן פריך הא נתמעט מעשרה קמני: **שניה**
אסורין. לעיל קאי דקמני נתמעט התבן מעשרה אסרי אהרדי: **שמע**
מינה דירורין הבאין בשבת. כי הכא דאמנא לא היו דירורין אלו שולטין
מן התבן והלאה ועכשיו הן שולטין בכל הצית: **אסורין**. ולא אמר
שבת האולי והותרה הותרה ופולגנא
היא צפ"ק (דף ק:). (ה) גבי שירא שחננה
בצקעה (ס) או נועל אס ציפו. דגלי
דמיה דאסתלק מהכא והיינו
ציטוליה: **ואיבעית אימא לעולם**
תרתי. ולענין היתר חצירו בחדא סגי
ומיהו לדידיה צני למיעבד הרחקה
דלא לימי לטלטולי והוא הדין דסבירה
ליה להאי תנא בכל מצטלי רשות
דצני לנעול: לא צריכא אלא דהדר.
האי מקבל רשות וצטיל ליה רשותיה
להאי מצטל לאחר ששעה לרכיבו:
פשיטא. מאי אולמיה דתחומין
מחצירות הא והא דרבנן היא:

דרע"ק במסכת סוטה בפרק כסם
(סו:). מסו דסימא ניוור דלמא אפי
לאיחופי. וליקח מתחום שאינו
שלהן וקא עברי אדאורייתא:
מתני' מניח אפי' חצית. משלו
אם ירצה: ומזה לן על ידי צנו
וכסו. ואומר ל' לן קבלו חצית זו
וחכו בה לשם כל צני מצוי: שידן כידו.
ולא זכיה היא: גמ' לריך להנניח
מן הקרקע. כשהוא מוכה אותה
לן דכל כמה דמנחא ברשותיה לא
הוא זכיה והכי מני לה בתוספתא
(רפ"ו) אס משלהן אין לריך לזכות ואס
משלו השליח מנניה מן הקרקע
ואומר זכיתי לכס: סני דפומבדיתא.
רב יהודה ושיבתו צילה פ"ק
דסנהדרין: מדורה. היסק גדול: איוז
היא אשירה ספס. אף על גב דלא
מזינן ליה דפלתחו ממזיקין לה צצתי:
ואין

בשבת סבור מינה לחיה אין לחולה לא בימות הגשמים אין בימות החמה לא
איתמר אמר רב חייא בר אבין אמר שמואל א' הקיף דם ונצטנן עושין לו מדורה
בשבת ואפילו בתקופת תמוז אמר אמימר הא נמי סבי דפומבדיתא אמרינהו
דאיתמר איוז היא אשירה סתם אמר רב כל שמשרתי עו"ג שומרין אותה
ואין

לחצרן משמע קפת דחיישין שמה יטלטל ומיהו אדרבה משמע דלא הוו צנו נעילת דלת וגם רבא שזו לפנות כליו משמע דוקא לפי ציטול
הולך לפנות שלא יוציא בשוגג ויאסור אכל אם לא היה מצטל לא היה לריך לא הוא ולא שאר צני החצר לפנות כלים ולא לנעול ומיהו
מצי דאמר כמו שפי' בקונטרס דליכא למיחש דלמא אחי ללטולוי אלא כשרואה אחרים מטלטלין ויותר נראה הטעם דלמא יוציא ויאסור
ונראה להם דלמא צנוג איוז אסור אין נראה שיהא טעם שלא יוציא צנוג ויאסור דאין לחוש שיתא צנוג צנוג דאסור:
והא קמ"ץ דאין מבטלין וחזרוין ומבטלין. ומהך צרייתא לא תיקשי לרב דאמר פ' הדר (לעיל דף סח:). חזרוין ומבטלין דהוא מוקי מילתיה
כמנאי דקאמר רב ששת תס: **ומזכרה** דהם ע"י בני בנו ובתו הגדולים כו'. אומר ר"ת דלר' יוחנן דאמר צפ"ק דצ"מ (ד' יב:)
גבי מציאה לא גדול גדול ממש והוא הדין הכא וצריך לזהר שלא לזכות העירוב ע"י צנו הגדול הסמוך לשלחנו דידו כיד אציו הוא ואע"ג
דשמואל פליג עליה תס ואומר גדול גדול ממש קיימא לן כרבי יוחנן לגבי שמואל ואין לתמוה לרבי יוחנן היאך יש יד לקטן לזכות דהא מה
נפשא אמה העבירה [נמין] קטנה היא דאי אחיא שערות מאי צניא גביה וקמני דמוכה על ידה ואע"ג דבעלמא אין קטן וזכה לאחרים (ס) שאני
שיתופי מצואות דרבנן והכי איתא בהדיא בפרק התקבל (גיטין דף סד:). ואס תאמר אמה העבירה היכי וזכה והלא היא סמוכה על שלחן רבה
ואר"ת דבשכרה קא אכלה ור"י נראה דלא מהני טעמא דסמוך על שלחן אלא צנו שרגיל לפרנסו ואס לא יהיה מציאתו לאציו יש לחוש שלא
ימן לו מזונות אכל שאר בני אדם הסמוכים על שלחנו של צעל הבית אין מציאתן שלו ומיהו צנו אפילו נערה ואינה סמוכה על שלחנו מציאתה
לאציה משום אציה דילמא מסר לה למנוול ומוכה שחין כדאמר צפ' נערה בכתובות (דף מו:). דטעמא דאציה שייך אפילו באינה סמוכה ואפילו
בנערה: **וע"י** די אשתו. בסוף נדרים (דף סח:). מוקי לה שיש לה בית צאותו מצוי דמגו דזכיה לנפשה זכיה נמי לאחריו אכל אין לה
בית לא יד אשה כיד בעלה ואס תאמר אי במקצלת פרס הא אינה לרייה לזכות לעצמה כדאמר פרק הדר (לעיל עג:). דרבי יהודה בן צמירא
מתיר צנשים ואסור בעצדים ואע"ג דהם בעירוב צא אכלו הכא נמי כיון שהוא מוכה להם מסתמא מניח העירוב צציתו ואי אינה מקצלת
פרס אפילו אין לה בית נמי תוכה להם דאין ידה כיד בעלה וי"ל דהכא כשנותן לה העצמ מעות למזונות וכי האי גוונא לא חשיבא מקצלת
פרס אלא אם כן הציאה המאכל והמשתה מתוך ביתו ואוכלת אי נמי הכא כמסקנת צמשה ידיה ולענין מציאה ולכל דבר היו ידה כיד
בעלה דכסמוכה על שלחנו דמאי ולענין מקצלת פרס לא דמאי ואס תאמר א"כ צנו ובתו הקטנים יזכו לאחרים צציתו צכ כי האי גוונא לא
די מיגו כשיש להם בית צאותה חצר וכן עבדו ושפחתו הכנענים דהא ודאי יש להם זכיה לענין עירוב כיון שאסורין כשיש להם חצר או בית
כדאמר לעיל דאסור בעצדים ומתיר צנשים ולענין עירובי תחומין דאמרין צריש כיד משתתפין (לקמן דף פב:). שהרב מערב על ידם אטו
אס ליתיה לרצם נאמר שלא יוכלו לערב סתמא דמלתא תקינו להו רבנן ויזכי לענין עירוב ונראה לר"י דלפי המסקנא דנדרים אחי כר' יהודה
בן צבא דמתיר בעצדים ואסור צנשים לעיל בפרק הדר [עג:]. ותרייהו מקצלי פרס ואשתו צריכה לערב אכל עבד אין לריך לערב:
צריך להגביה מן הקרקע טפח. מכאן אין להוציא דהגבהה סגי בטפח (ס) דשאני שיתופי מצואות דרבנן מדע דהא לא קאמי הכא
לאשמעינן דין הגבהה בכל מקום (ס): **אם** טעם מלא לוגמיו. פירש ר"ת דהא מלא לוגמיו לאו דווקא מלא לוגמיו אלא ר"ל כדמפרש
צפ' בתרא דיומא (דף ע:). כל שאילו מסלקו לצד אחד ונראה כמלא לוגמא וצפ' בתרא דיומא (סס) מוכח דמלא לוגמיו נפיש מרביעית ובערבי
פסקים (דף קח:). אמר דבלא רב כסות יש שיעור רביעית וכוס של קידוש אחד מהן ואין יעשום מלא לוגמא הא אין צו כל קי:

מסורת הש"ס

(א) לעיל טו: (ב) דדי' אסורין
וכן פי' שם צצתי ומוס',
(ג) לעיל סח: (ד) נלקמן קח.
סוטה ס: ושינ' (ס) לעיל
ע: דברים פח: גיטין סד:
(ו) פסחים קו: (ז) שבת קכט:
ומת אחד מהן עי' מהרש"א
(ח) צפ"א נוסף: צימות
הגשמים (ט) ע"ז מה:
(י) צפ"א בברייתא (ס) נצ"ל
(יא) אחד מהן עי' מהרש"א
על מוס' ד"ה ש"מ:
(יב) צפ"א: אומר (ט) נצ"ל
(יג) דף יח: (יד) (ט) נצ"ל
במגילה (ט) רש"י:
(טו) לעיל סט: (ס) דאמר'
צפ' התקבל שאני שיתופי
מצואות דרבנן וא"ת אמה
וכי' כצ"ל רש"י (ק) נקדושין
כה: (ר) ויע"ש מוס' צ"ק
כט: ד"ה אלא ומוס' כתובות
לא. ד"ה דאי וד"ה נמא
ומוס' קידושין כ. ד"ה אי
נמין.

הנהרות הב"ח

(א) ריש"י ד"ה אסורין וכו'
צפ"ק. י"ב פלוגתא דרב
הוגא ור' יצחק ב"ר ע"ב:

מוסף רש"י

כיצד משתתפין במבוי.
לזוית כל החצרות מוציאין
לחוס ויטלטלין בכל (גיטין
טו:). מניח את החבית.
שחין בתוכה לשיתוף.
דקמס שיתוף ציין (שם).
ואם לאו לא יצא. והכי
הלכתא, והוא שלא טעם
אחד מכל המצויין אכל
טעם אחד מהם יצא כולו
ידי חובטן ואע"פ שלא
טעמו (ושב"ב פסחים קז:).
איוז היא אשירה סתם.
אין שלא הוצרך לנו שהיא
אשירה, בלחה סימן ניכר
אם היא אשירה אם לא
(ע"י פח:).